

1512872-81.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Por fim, o local é conhecido pelo tráfico de drogas, e não localizaram com o réu apetrechos para o consumo.

Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza absoluta de que a droga se destinava ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512872-81.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512872-81.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2261075/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 20450107 - 04º D.P. AMERICANA, 1376/21/350 - 04º

D.P. AMERICANA, 2261075 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 1376/21/350 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON AUGUSTO CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

JEFERSON AUGUSTO CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo e tinha guardado, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (13 pedras de crack, produto derivado da cocaína, pesando 2,6g) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 89/90 foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 112/113).

O réu foi citado (fls. 150), apresentando defesa (fls. 95/98).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 151/152).

Em seus memoriais (fls. 156/158), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito de porte de entorpecentes, requereu a procedência parcial da denúncia, com a desclassificação do delito e consequente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 161/163), requereu a absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade de delito resta demonstra pelos laudos de fls. 67/69.

A autoria do porte da substância, com relação ao réu, é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu Jeferson confessou a prática do delito, relativo ao uso. Informou que a droga era sua, e iria consumir em sua casa.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

“É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem” (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento, e visualizaram o réu sentado, sendo que este,

ao avistar a viatura, levantou-se e começou a andar. Efetuaram a abordagem, e em revista pessoal com o réu localizaram as porções de droga e uma quantia em dinheiro. Informaram, que indagado o réu alegou que as drogas eram para consumo próprio. Por fim, o local é conhecido pelo tráfico de drogas, e não localizaram com o réu apetrechos para o consumo.

Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza absoluta de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero uso.

Portanto, sendo as provas insuficientes para se atribuir ao réu Jefferson, nestes autos, a prática do delito de tráfico, havendo a possibilidade de que a droga era portada para seu próprio uso, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes é medida de rigor.

Desta forma, relativo ao porte de entorpecentes, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, relativo ao porte de entorpecentes.

Na época dos fatos réu era tecnicamente primário (Certidão de fls. 28/39).

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JEFERSON AUGUSTO CAMPOS à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006.

O réu poderá apelar em liberdade.

P. I. C.

Americana, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA